OKRESNÍMU SOUDU V PROSTĚJOVĚ
Havlíčkova 2936/16, 796 01 Prostějov
ke sp. zn. 15 Nt 3104/2026 (obnova 2 T 104/2010)
ke sp. zn. 15 Nt 3106/2026 (obnova 2 T 65/2011)
Datovou schránkou
V Ospělově dne 2. října 2026

PROCESNÍ A DŮKAZNÍ NÁVRH

na přiznání procesního postavení dotčených právnických osob, na připuštění Edukativní konopné kliniky, z.s. jako společného zmocněnce poškozených zřizovatelů Edukativní konopné kliniky, subsidiárně na její vyrozumění jako osoby přímo dotčené rozhodnutím a na provedení listinných důkazů.

PODATEL: Edukativní konopná klinika, z.s. (dále též EKK), IČ 226 80 101, Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6.

JEDNÁ: místopředseda správní rady EKK: Cannabis is The Cure, z.s., IČ 266 70 232, při výkonu funkce zastoupena Gabrielou Foltovou.

KONTROLA A ODESLÁNÍ: dozorčí rada EKK a dozorčí rada všech tří zřizovatelů Edukativní konopné kliniky, u EKK skrze Ganja For All Animals, z.s., IČ 227 24 303, při výkonu funkce zastoupená Bc. Patricií Janekovou.

I. Procesní vymezení

Edukativní konopná klinika, z.s. (dále jen „EKK“) podává toto procesní a důkazní podání v bezprostřední souvislosti s veřejnými zasedáními nařízenými na 12. 10. 2026 v 9.00 hod. ve věci 15 Nt 3104/2026, navazující na 2 T 104/2010, a na 13. 10. 2026 v 9.00 hod. ve věci 15 Nt 3106/2026, navazující na 2 T 65/2011.

EKK nežádá, aby byla považována za osobu oprávněnou podat vlastní návrh na povolení obnovy podle § 280 trestního řádu. Žádá však, aby soud vyřešil procesní postavení právnických osob a dalších subjektů, jejichž majetkové a institucionální zájmy byly v původních řízeních přímo dotčeny, a aby vzal na vědomí EKK jako jejich společného zmocněnce v rozsahu § 50 a § 51 trestního řádu, pokud soud jejich postavení poškozených nebo zúčastněných osob shledá.

Podle § 50 odst. 1 trestního řádu může být zmocněncem poškozeného nebo zúčastněné osoby i právnická osoba. Podle § 51 trestního řádu je takový zmocněnec oprávněn činit návrhy, podávat žádosti a opravné prostředky a účastnit se úkonů, kterých se může účastnit zastoupený subjekt. EKK současně navrhuje, aby soud podle § 233 odst. 1 trestního řádu posoudil, zda jsou dotčené právnické osoby osobami, které mohou být rozhodnutím v nynějších řízeních přímo dotčeny.

Procesní poznámka

EKK si je vědoma staršího stanoviska Nejvyššího soudu sp. zn. Tpj 89/90, podle něhož poškozený obecně nemá samostatné právo podat návrh na obnovu a jeho účast ve veřejném zasedání není automatická, pokud se obnova týká pouze výroku o vině nebo trestu. Právě proto je návrh formulován víceúrovňově: primárně jako žádost o posouzení přímého majetkového dotčení a zastoupení dotčených subjektů, subsidiárně jako důkazní podání a návrh na provedení potřebného šetření podle § 282 trestního řádu.

II. Současné oprávnění k jednání za EKK

Výpis ze spolkového rejstříku platný k 1. 10. 2026 uvádí Edukativní konopnou kliniku, z.s., IČ 226 80 101, se sídlem Ospělov 6. Účelem spolku je realizace právního, přírodovědného a národohospodářského výzkumu Konopí je lék. Místopředsedou správní rady je Cannabis is The Cure, z.s., při výkonu funkce zastoupený Gabrielou Foltovou; dozorčí radu tvoří Ganja For All Animals, z.s., při výkonu funkce zastoupená Bc. Patricií Janekovou. Rejstřík současně stanoví, že každý člen správní a dozorčí rady jedná samostatně.

Toto podání proto za EKK činí Gabriela Foltová při výkonu funkce zástupkyně místopředsedy správní rady Cannabis is The Cure, z.s. Kontrolu podání provedla a jeho odeslání potvrzuje dozorčí rada EKK, zastoupená Bc. Patricií Janekovou.

III. Přímá historická vazba zřizovatelů EKK na majetek a obě trestní věci

Předložené listiny dokládají, že zřizovatelé EKK proti zásahům brojili již v letech 2009-2012 a že v obou původních trestních věcech byly současně uplatňovány majetkové, vlastnické, léčebné a výzkumné nároky.

• Dne 3. 8. 2010 odborná společnost Konopí je lék, o. s., ve věci 2 T 104/2010 výslovně označila přibližně 300-310 kg konopí odebraného dne 18. 8. 2009 za svůj majetek a žádala jeho vrácení, náhradu ekvivalentem nebo náhradu finanční částkou odpovídající darovací smlouvě.

• Darovací smlouva ze dne 9. 8. 2009 stanovila hodnotu daru 77,6 mil. Kč a výslovně určila konopí pro výzkum léčby ve spolupráci s Univerzitou Palackého, zahraničními vědeckými institucemi a lékaři.

• Ve věci 2 T 65/2011 MUDr. Radek Matlach dne 11. 5. 2011 předložil soudu více než 200 kopií smluvních objednávek konkrétních občanů na výsadbu léčivého konopí úrody 2010, opět označil úrodu 2009 a 2010 za majetek odborné společnosti a žádal náhradu škody.

• Zřizovatelé EKK se od září 2009 opakovaně domáhali policejní ochrany programu, farmy, nemocných a pracovníků; dne 11. 5. 2011 byla další žádost adresována policejnímu prezidentovi.

• OSZ Prostějov prostřednictvím JUDr. Naděždy Kezniklové dne 16. 6. 2011 vrátilo podání zřizovatelů EKK bez věcného vyřízení; KSZ Brno prostřednictvím JUDr. Mileny Hojovcové dne 22. 5. 2012 výslovně procesně směrovalo další podněty do věci 2 T 65/2011 a do režimu § 157a odst. 1 trestního řádu.

IV. Zvláštní význam sdělení JUDr. Naděždy Kezniklové a JUDr. Mileny Hojovcové

Sdělení vedoucí OSZ v Prostějově JUDr. Naděždy Kezniklové ze dne 16. 6. 2011, sp. zn. 1 ZT 11/2010, je významné nikoli tím, že by vyvrátilo tvrzení zřizovatelů EKK, ale tím, že dokládá jejich prokazatelné doručení OSZ a procesní reakci bez věcného přezkoumání podstaty tvrzených zásahů. Listina odkazuje na skončené trestní řízení, předchozí hodnocení státního zástupce a absenci příslušnosti OSZ k požadovanému postupu.

Sdělení krajské státní zástupkyně KSZ v Brně JUDr. Mileny Hojovcové ze dne 22. 5. 2012, č. j. 1 KZT 516/2012-14, naopak prokazuje, že KSZ Brno podněty do května 2012 výslovně procesně spojovalo s již probíhajícími trestními a policejními věcmi: část měla být předána Okresnímu soudu v Prostějově jako součást obhajoby v řízení 2 T 65/2012 a část byla hodnocena jako žádost o postup podle § 157a odst. 1 trestního řádu.

Obě listiny jsou proto relevantní pro posouzení, zda byly vlastnické, ochranné a majetkové námitky zřizovatelů EKK v původních řízeních skutečně věcně projednány, nebo zda byly pouze procesně přesouvány mezi orgány.

V. Procesní argumentace

1. Poškozený. Podle § 43 odst. 1 trestního řádu je poškozeným ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda nebo nemajetková újma nebo na jehož úkor se pachatel obohatil. Historické listiny popisují konkrétní majetkové nároky, zničení či odebrání materiálu, smluvní závazky a tvrzené zdravotní následky.

2. Zmocněnec. Podle § 50 odst. 1 může být zmocněncem poškozeného i právnická osoba. EKK žádá, aby soud vzal na vědomí její zastoupení těch poškozených zřizovatelů, kteří toto zmocnění doloží, a aby případně vyzval k doplnění jednotlivých plných mocí, bude-li to považovat za nutné.

3. Zúčastněná osoba. Pokud ze spisů vyplývá, že ve vztahu k věcem patřícím třetí právnické osobě bylo rozhodováno nebo má být rozhodováno o zabrání věci nebo části majetku, žádá EKK, aby soud výslovně posoudil i postavení zúčastněné osoby podle § 42 trestního řádu. EKK netvrdí, že pouhé faktické zajištění věci automaticky zakládá toto postavení; žádá však, aby soud prověřil, jak bylo s tvrzeným majetkem třetích osob v původních řízeních naloženo.

4. Osoba přímo dotčená rozhodnutím. Podle § 233 odst. 1 trestního řádu je třeba o veřejném zasedání vyrozumět i osobu, která může být rozhodnutím přímo dotčena. V této věci nové důkazy přímo míří na vlastnictví, původ a účel zajištěného materiálu, na smluvní vztahy a na nároky třetích osob. EKK proto navrhuje, aby soud tuto otázku výslovně posoudil, nikoli ji předem odmítl jen proto, že obnova byla podána ve prospěch dříve odsouzeného.

5. Potřebné šetření. Podle § 282 trestního řádu může soud před rozhodnutím o obnově provést potřebné šetření. Pokud soud nebude mít za dostatečně doložené právní nástupnictví, vlastnictví, zmocnění nebo výši škody, EKK navrhuje, aby tyto otázky před rozhodnutím objasnil vyžádáním příslušných spisů, darovací smlouvy, daňových rozhodnutí, smluvních objednávek a rejstříkových výpisů.

VI. Návrh výroku / procesního postupu

1. Soud vezme na vědomí toto podání Edukativní konopné kliniky, z.s. a založí je do spisů 15 Nt 3104/2026 a 15 Nt 3106/2026.

2. Soud posoudí a usnesením nebo výslovným procesním stanoviskem vyřeší, zda právnickým osobám, jejichž majetek a činnost byly podle předložených listin dotčeny v řízeních 2 T 104/2010 a 2 T 65/2011, náleží postavení poškozených, zúčastněných osob nebo osob přímo dotčených rozhodnutím.
3. V rozsahu, v němž soud takové postavení uzná, vezme na vědomí Edukativní konopnou kliniku, z.s. jako společného zmocněnce dotčených poškozených zřizovatelů podle § 50 a § 51 trestního řádu; bude-li třeba, poskytne krátkou lhůtu k doplnění jednotlivých plných mocí.
4. Soud vyrozumí EKK o veřejných zasedáních 12. a 13. 10. 2026 a umožní její zástupkyni vyjádřit se k listinným důkazům v rozsahu procesního postavení, které soud uzná.
5. Subsidiárně, nebude-li soud považovat EKK ani její zřizovatele za osoby s vlastním procesním postavením v řízení o obnově, provede toto podání, aktualizovanou Důkazní chronologii 2008-2026 a připojené scany jako listinné důkazy a v rámci § 282 trestního řádu prověří otázky vlastnictví, původu, léčebného a vědeckého účelu konopí, smluvních vztahů a majetkových nároků třetích osob.
6. Soud při rozhodování výslovně vypořádá sdělení JUDr. Naděždy Kezniklové ze dne 16. 6. 2011, sp. zn. 1 ZT 11/2010, a JUDr. Mileny Hojovcové ze dne 22. 5. 2012, č. j. 1 KZT 516/2012-14, neboť tato sdělení dokládají, jak byly ochranné a majetkové podněty zřizovatelů EKK procesně vyřizovány a směrovány.
VII. Důkazní návrhy obsažené ve spise a v příloze uvedené Důkazní chronologii ve scanech a veřejně.
• aktuální Důkazní chronologie Konopí je lék 2008-2026 ze dne 2.října 2026 – viz příloha
• veřejný výpis ze spolkového rejstříku Edukativní konopné kliniky, z.s., platný k 2. 10. 2026;
• darovací smlouva ze dne 9. 8. 2009 ve spise k 2 T104/2010;
• Konopí je lék, o. s. - vyjádření OS Prostějov ze dne 3. 8. 2010 k 2 T104/2010;
• Čestné prohlášení členů Konopí je lék,z.s. ze dne 13. 7. 2010 k 2 T104/2010;
• výpis z evidence léčivého konopí předložený v odvolacím řízení 3 To 25/2011 ve věci 2 T104/2010;
• MUDr. Radek Matlach - vyjádření OS Prostějov ve věci 2 T 65/2011 ze dne 11. 5. 2011;
• žádost a trestní podnět zřizovatelů EKK policejnímu prezidentovi a OS a OSZ v Prostějově ze dne 11. 5. 2011;
• JUDr. Naděžda Kezniklová - OSZ Prostějov ze dne 16. 6. 2011, sp. zn. 1 ZT 11/2010 zamítá přezkum;
• JUDr. Milena Hojovcová - KSZ Brno ze dne 22. 5. 2012, č. j. 1 KZT 516/2012-14 předává věc do 2T65/2011;
• soubor „Trestní podněty a žádosti o policejní ochranu“ - 34 stran ve spisech 2T65/2011 a 2T104/2010;
• soubor „Lékaři státním orgánům – trestní podněty“ - 20 stran ve spisech 2T65/2011 a 2T104/2010;

VIII. Závěr

EKK žádá, aby otázka procesního postavení zřizovatelů nebyla oddělena od skutkové podstaty nových důkazů. Již v původních spisech byly před soudem a státním zastupitelstvím uplatňovány konkrétní nároky na vrácení majetku, náhradu škody, ochranu výzkumné farmy a ochranu nemocných a pracovníků. Tyto listiny nejsou pouze historickým komentářem: mohou měnit hodnocení původu a účelu zajištěného konopí, věrohodnosti tvrzení o neoprávněném nakládání a úplnosti původního dokazování.

EKK proto žádá soud, aby návrh posoudil věcně, případně aby přesně označil, které další listiny, plné moci nebo rejstříkové doklady je třeba před veřejnými zasedáními doplnit.

Za Edukativní konopnou kliniku, z.s.
Gabriela Foltová
za místopředsedu správní rady Cannabis is The Cure, z.s.
při výkonu funkce zastupující místopředsedu EKK

Příloha:
Důkazní chronologie Konopí je lék 2010 -2026 ze dne 2.října 2026 v příloze

Kontrolu provedla a podání odesílá dozorčí rada EKK:
Bc. Patricia Janeková
za Ganja For All Animals, z.s., člena dozorčí rady EKK